ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 PROCESSO Nº 363 / 2014

Pelo presente instrumento, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC / MA,** com sede na Rua do Passeio, 495, Centro – São Luis / MA, neste ato representado pelo seu Presidente **José Arteiro da Silva,** a partir do resultado final e a respectiva adjudicação / homologação constantes no Processo nº 363 / 2014, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, **RESOLVE** registrar os preços das empresas vencedoras abaixo identificadas, para o fornecimento de aquisição de toalhas para estoque do SENAC - MA, com registro de preço para um período de 06 (Seis) meses de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação, de acordo com a classificação por elas alcançadas em cada lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução Senac nº 958 de 18 de setembro de 2012, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual o fornecimento Aquisição de toalhas para estoque do almoxarifado – sede do SENAC / MA, com Registro de Preço para um período de 06 (Seis) meses de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação de uso do SENAC – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (Seis) meses, a partir da sua assinatura;

2.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços o **SENAC/MA** não ficará obrigado a comprar os itens objeto desta licitação exclusivamente pelo **Sistema de Registro de Preços**, podendo realizar licitações ou proceder outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações. Se porventura os preços registrados forem inferiores aos propostos na modalidade de aquisição definida pela **SENAC/MA** como conveniente, o licitante que tiver o preço registrado terá preferência;

2.3 Será admitida à prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, instituído pela da Resolução 958/2012, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao **SENAC/MA,** através da Gerência Administrativa e Financeira no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.2 O preço manter-se-á fixo, equivalente ou inferior ao valor proposto durante o prazo contratual, cujo pagamento dar-se-á tão somente em caso de aquisição pelo **SENAC/MA;**

4.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria;

4.4 O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à política econômica;

4.5 Caso seja constatado que o menor preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o **SENAC/MA** poderá solicitar ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis de mercado. Considera-se, todavia, média dos preços praticados no mercado, os valores praticados por licitantes que apresentem seus produtos em iguais condições, peças, insumos e demais ao fornecedor do preço registrado;

LOTE – 001 **EMPRESA VENCEDORA: LUCK CRIAÇÕES LTDA.** **CNPJ:00.214.310/0001-09**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	**TOALHA PARA CABELEIREIRO, LISA, DIMENSÃO MINIMA DE 50X80cm, 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 400g/m2, COM BARRA (COSTURA) NOS QUATROS LADOS, NA COR BRANCA**	**2.000**	**R$ 12,25**	**R$ 24.500,00**
1.2	**TOALHA PARA MANICURA, LISA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30x50cm, 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 400g/m2, COM BARRA (COSTURA) NOS QUATRO LADOS NA COR BRANCA**	**2.000**	**R$ 5,61**	**R$ 11.220,00**
1.3	**TOALHA PARA ESTÉTICA, LISA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 0.70X1.15cm, 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 400g/m2, COM BARRA (COSTURA) NOS QUATRO LADOS, NA COR BRANCA.**	**200**	**R$ 14,15**	**R$ 2.830,00**
VALOR TOTAL DO LOTE 01			**R$ 38.550,00**	

EMPRESA VENCEDORA	VALORES
LUCK CRIAÇÕES LTDA	**R$38.550,00**
VALOR TOTAL DO PROCESSO:	**R$ 38.550,00 (Trinta e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)**

4.6 Caso o fornecedor de menor preço não reduza seus valores, será liberado do compromisso assumido, caso em que o **SENAC/MA** convocará os licitantes remanescentes em ordem decrescente de preço, formalizando contrato com aquele que concordar em praticar preços conforme o mercado ou menores que esse;

4.7 Não havendo êxito na redução com os remanescentes esta licitação será revogada, procedendo-se novo certame licitatório;

4.8 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da presente Ata de Registro é o especificado na tabela abaixo, de acordo com os respectivo(s) lote(s) no Pregão Presencial nº 014 / 2014.

4.9 Os fornecimentos decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 014/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.10 O preço unitário a ser pago por cada fornecimento é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 014/2014 pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integra.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 O SENAC / MA, providenciará a publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no site: www.ma.senac.br, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO

6.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não cumprirem às obrigações constantes no Edital de Licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014;

II – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) derem causa a rescisão administrativa do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

III – Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

IV – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

V – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6.2 A empresa será informada do cancelamento do preço registrado por correspondência, a qual será juntada ao processo da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

6.3 Quando o endereço da empresa a ser informada do cancelamento do preço registrado, foi ignorado, incerto ou inacessível, será feita através do site: www.ma.senac.br, considerando-se o cancelamento do preço registrado a partir da publicação;

6.4 As solicitação da EMPRESA(S) VENCEDORA(S) para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo SENAC / MA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA e no Edital de Licitação;

6.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades contratuais da(s) EMPRESA(S), relativas ao(s) fornecimento(s) do(s) item(s) no(s) respectivo(s) lote(s);

6.6 Caso o SENAC / MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ATA, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar os pagamentos das faturas, até que a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) cumpram integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 As sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas e condições estabelecida no presente instrumento convocatório serão: **advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa.**

7.1.1 A sanção multa será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - No caso de desistência do fornecimento, em qualquer fase do certame licitatório, será aplicada multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratado;

II - Por descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no edital e/ou contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), o qual venha causar quaisquer espécies de dano ou prejuízo ao SENAC/MA será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

III – Deixar de assinar o contrato e/ou receber a ordem de fornecimento de forma injustificada, no prazo de 10(dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, qual seja, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

7.1.1.1 As multas poderão ser cumulativas se a assim a situação aconselhar e somente serão aplicadas após a apresentação de defesa por parte da contratada, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da notificação emitida pelo SENAC/MA;

7.1.1.2 A multa, eventualmente imposta as EMPRESA(S) VENCEDORA(S), serão automaticamente descontada da garantia contratual depositada no início do contrato, caso tenha e das faturas a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

7.1.1.3 Caso a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não tenha nenhum valor a receber do SENAC / MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

7.1.1.4 Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento da multa, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAC / MA proceder à cobrança judicial da multa.

7.1.2 A penalidade de advertência será aplicada no caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou que venham a causar dano ao SENAC/MA ou a terceiros;

7.1.3 A penalidade de suspensão do direito de licitar será imposta à contratada, nos seguintes casos:

I - Deixar de fornecer o objeto ou apresentar documentação falsa, exigida para a execução;

II - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

III - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

7.1.4 As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicação exporá os motivos para tanto.

7.1.5 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAC / MA;

7.1.6 Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato;

7.1.7 As multas previstas nesta seção não eximem a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAC / MA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

II – Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de Pregão Presencial nº 014/2014 e seus anexos, as propostas vencedoras e o Processo nº 363 / 2014;

III – É vedado caucionar ou utilizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAC / MA;

IV – A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) se obrigam a realizarem os fornecimentos, constantes na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial nº 014/2014 e na medida das necessidades do SENAC / MA;

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Luis – MA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS firmado a partir dessa Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via Administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAC / MA.

São Luís – MA, 19 de setembro de 2014.

José Arteiro da Silva
Presidente do Conselho Regional do SENAC / MA

Laércio Henrique Aragão Mendes
***Representante da empresa* LUCK CRIAÇÕES LTDA**

TESTEMUNHAS:

José Ahirton Batista Lopes
Diretor Regional do SENAC / MA

Claudio Soares Cordeiro
Gerente Administrativo e Financeiro do SENAC / MA